SISTEMA SANITARIO REGIONALE
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
POLICLINICO UMBERTO I

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DELL'URP
"ENCOMI, SEGNALAZIONI E RECLAMI"

INDICE

Art. 1 Introduzione

Art. 2 Finalità della pubblica tutela

Art. 3 Presupposti per la richiesta di intervento

Art. 4 Titolari del diritto di tutela

Art. 5 Tipologia di segnalazione

Art. 6 Modalità di segnalazione

Art. 7 Termini di presentazione

Art. 8 Attività istruttoria

Art. 9 Rapporto semestrale

Allegato I - Modulo Reclamo/Segnalazione

Allegato II – Delega all'inoltro del Reclamo/segnalazione

Allegato III – Informativa sul Trattamento dei dati personali

Allegato IV – Consenso al Trattamento dei dati personali

Allegato V – Indagine di customer satisfaction

Azienda Policlinico Umberto I
Viale del Policlinico155, 00161 Roma
Centralino (+39) 06 49971
C.F. e P.IVA 05865511009

Art. 1
Introduzione Normativa di riferimento

La struttura di informazione e comunicazione dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico Umberto I (IPAS Stampa, Comunicazione, Urp e Centralino) attraverso i servizi ad essa afferenti dedicati all'umanizzazione, accoglienza e tutela del cittadino, garantisce la trasparenza dell'azione esercitata dall'Azienda e l'accesso ai servizi attraverso una puntuale informazione su ogni aspetto a rilevanza ed interesse esterno, l'ascolto attivo delle istanze e suggerimenti del cittadino, la tutela dello stesso in quanto destinatario dei servizi e prestazioni aziendali.

La tutela del cittadino è riconosciuta dalla normativa vigente come una delle funzioni principali dell'Urp e particolare attenzione è attribuita alla raccolta e gestione dei reclami: il reclamo, che può essere presentato sotto qualsiasi forma dai cittadini e dalle Associazioni di Volontariato e Tutela dei Diritti, viene infatti individuato come uno strumento a forte valenza strategica.

La capacità di rilevare ed analizzare i disservizi in tempi brevi permette all'Azienda, infatti, di adottare misure atte a prevenirne il ripetersi o attivare nuove procedure tese a semplificare i percorsi, incidendo sull'efficacia ed efficienza delle prestazioni oltre che sulla soddisfazione del cittadino che, non va dimenticato, si trova al centro dell'azione pubblica.

La rilevazione ed inquadramento del reclamo presenta tutt'ora una serie di criticità dovuta ad esempio, alla situazione di asimmetria o subordinazione psicologica, al timore del cittadino di non essere ascoltato o compreso nel modo giusto e ciò può spingere "il reclamante" a reagire in maniera esasperata ed aggressiva.

Centrale, in quest'ottica, la formazione e la capacità di relazione e di ascolto di tutti gli operatori di front office che sono a diretto contatto con il pubblico (sia telefonico che de visu).

Fondamentale, inoltre, resta la comunicazione aperta con le Associazioni di volontariato e tutela dei diritti, che attraverso la loro personale conoscenza della struttura organizzativa aziendale, possono esprimere le aspettative dei cittadini in forma maggiormente consapevole.

Art. 2
Finalità della pubblica tutela

1. L'Azienda Sanitaria si impegna a garantire la tutela dei cittadini, utenti dei suoi servizi, in merito a quanto stabilito nella Carta dei Servizi Sanitari, adottata ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M.19 maggio 1995 ("Schema generale di riferimento della Carta dei Servizi pubblici sanitari")

2. L'Azienda Sanitaria riconosce come impegno prioritari la costante verifica della adeguatezza delle prestazioni offerte ed il miglioramento degli standard qualitativi delle stesse. A questi fini si avvale della collaborazione degli utenti dei suoi servizi ai quali si riconosce due livelli di tutela.

Art. 3
Presupposti per la richiesta di intervento

La tutela è prevista:

a) per qualsiasi disservizio, inteso come mancanza di efficacia, efficienza, che abbia negato o limitato al reclamante la fruibilità della prestazione;

b) per qualsiasi violazione di leggi o regolamenti che disciplinino la fruizione dei servizi sanitari e in particolare:

- della legge 241/90

- della Carta dei Servizi adottata dalla Azienda

- dei principi contenuti nel D.p.c.m.19 maggio 1995 e nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 94 ("Principi sull'erogazione dei servizi pubblici")

- dei principi contenuti negli accordi nazionali di lavoro in merito a doveri e norme comportamentali dei dipendenti

- delle carte dei diritti firmate dall'Azienda Sanitaria con le associazioni di volontariato e/o gli organismi di tutela.

Art. 4
Titolari del diritto di tutela

Gli utenti, parenti o affini, e gli Organismi di Volontariato e di Tutela dei diritti dei cittadini accreditati presso la Regione Lazio e/o afferenti all'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Umberto I possono presentare osservazioni, opposizioni e reclami, d'ora in poi denominati "segnalazioni", che rilevano situazioni di disservizio e atti o comportamenti con i quali si nega o si limita la fruibilità delle prestazioni di assistenza sanitaria e sociale, nel rispetto delle norme vigenti in materia di privacy.

Tali soggetti esercitano la tutela tramite la presentazione di esposti o segnalazioni nei seguenti casi:

a) quando è stata negata o limitata da parte dell'Azienda o delle strutture accreditate la fruibilità delle prestazioni in maniera illegittima ai sensi dell'art. 2;

b) quando la negazione o limitazione delle prestazioni è conseguenza di un qualsiasi disservizio;

Qualora l'esposto o segnalazione venga presentato da soggetto diverso dal diretto interessato, dovrà essere indicato anche il nome del soggetto presentante con i relativi dati identificativi

La presentazione di esposti o segnalazione non impedisce nè preclude la proposizione di impegnative in via giurisdizionale ed amministrativa.

Art. 5
Tipologia di segnalazione

Premesso che è interesse dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Umberto I procedere ad una celere risoluzione di eventuali disfunzioni o disservizi onde evitare ulteriori disagi e facendo riferimento alla classificazione dei reclami adottata dal DPCM 19/5/1995, i cittadini, gli utenti e i loro affini o gli organismi di volontariato e di tutela dei diritti, accreditati presso la Regione Lazio o collaboranti con l'Azienda, possono presentare:

- segnalazioni di reclamo/disfunzione
- segnalazioni di suggerimento
- segnalazioni di ringraziamento-elogio
- segnalazioni di richiesta di risarcimento-rimborso
-

CLASSIFICAZIONE DEI RECLAMI (DPCM 19/5/1995)

ASPRE: aspetti relazionali - Tutte le difficoltà di relazione con il personale

BURO: aspetti burocratico-amministrativi - Processi e procedure amministrativo-burocratiche farraginose e complicate

HOTEL: aspetti legati al comfort alberghiero - Comfort delle strutture, pasti, ampiezza locali, luci, decoro, aereazioni, aspetti alberghieri in generale

INFOR: informazioni - Difficoltà di accesso agli atti, alle informazioni, poca chiarezza sui percorsi diagnostico-terapeutici, riconoscibilità degli operatori, consenso informato

LOGIS: strutture e logistica - Difficoltà a reperire e raggiungere le strutture

PROF: aspetti tecnico-professionali - Carenze professionali del personale sanitario e amministrativo

Prof-S: aspetti tecnico-strumentali (apparecchiature) - Guasti delle apparecchiature tecnico-strumentali (telefoni, macchinari sanitari…..)

TEMPO: tempo -Tutti gli aspetti legati ai tempi di attesa

UMAN: umanizzazione e accoglienza - Carenze dell'organizzazione sulla dignità della persona e sul rispetto del dolore e della morte

VARIE: varie - Non ascrivibili alla categorie precedenti

IMPROPRIE: non evadibili

Art. 6
Modalità di segnalazione

I reclami, le denunce, le osservazioni e le opposizioni possono essere inoltrati:

a) per posta, con lettera indirizzata all'Azienda o all'IPAS Stampa, Comunicazione, Urp e Centralino (ai fini del rispetto del termine di presentazione, in caso di lettera raccomandata fa fede il timbro postale di partenza, mentre per la posta ordinaria viene presa in considerazione la data di ricezione attraverso la registrazione al protocollo) al seguente indirizzo:

   Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico Umberto I
   IPAS Stampa, Comunicazione e URP
   Dott.ssa Manuela Astrologo
   Viale del Policlinico, 155 – 00161 Roma

b) attraverso un colloquio diretto con gli operatori dell'URP e della conseguente trascrizione della scheda reclamo/segnalazione o con la Delega all'inoltro della segnalazione, accompagnata e dal Consenso al Trattamento dei dati personali e/o – (All. 1, 2, 3):

URP AOU Policlinico Umberto I
Resp.le Procedimento Amministrativo
Sig.ra Gabriella Facioni
Sede: Viale del Policlinico, 155 – 00161 Roma
Telefono 06/4997.050 – 06/4997.054
Orario di apertura al pubblico dal lunedì al venerdì, 08.00-14.00
dal lunedì al giovedì, 08.00-17.30

Il procedimento amministrativo NON verrà avviato qualora non verranno espletate tutte le attività previste dalla normativa.

Art. 7
Tempi di presentazione

Gli esposti vanno presentati entro 15 giorni dal momento in cui l'interessato sia venuto a conoscenza dell'atto o del comportamento lesivo dei propri diritti (art. 14 comma 5 del D.L.vo 502/92 come modificato dal D.L. 517/93).

Sono presi in esame anche esposti presentati oltre tale termine, ma comunque entro e non oltre 6 mesi, se il ritardo è giustificato dalle condizioni ambientali o personali del soggetto titolare del diritto alla tutela.

La presentazione dell'esposto non preclude la possibilità dell'impegnativa in sede giurisdizionale.

Art. 8
Istruttoria

Per gli esposti che si presentino di prevedibile, univoca e certa definizione, l'URP, sentite comunque le unità operative e gli uffici interessati, provvede in via diretta a dare immediata risposta all'utenza, qualunque sia l'esito (negativo o positivo). L'osservazione, opposizione, denuncia o reclamo verrà registrato e successivamente archiviato.

Gli esposti presentati o ricevuti nei modi sopra indicati (art. 4) qualora non trovino immediata soluzione, devono essere così istruiti e trasmessi:

a) il Responsabile del Procedimento si attiva per risolvere la questione ed in accordo il Dirigente Resp.le IPAS Ufficio Stampa, Comunicazione e URP, trasmette la segnalazione ai Responsabili dei servizi e degli uffici interessati affinchè adottino tutte le misure necessarie ad evitare la persistenza del disservizio e forniscano entro 10 gg., tutte le informazioni necessarie per comunicare un'appropriata risposta all'utente e una comunicazione al Cittadino che lo informi dell'avvio del procedimento amministrativo (All. 4);

b) a seguito dell'indagine il Responsabile del Procedimento entro 15 gg., predispone una lettera di risposta all'interessato, da sottoporre alla firma del Dirigente Responsabile IPAS Ufficio Stampa, Comunicazione e URP;

c) la risposta all'utente, dovrà essere comunicata entro 30 gg., salvo eccezioni (es. per ulteriori accertamenti o motivati ritardi nelle risposte dei Responsabili). La risposta definitiva deve essere data non oltre i successivi 90 gg.

d) qualora il Responsabile del Procedimento ritenga di non essere in grado di disporre alcuna risposta, rimette con adeguata motivazione la questione all'esame del Dirigente Responsabile IPAS Ufficio Stampa, Comunicazione e URP.

Art. 9
Rapporto semestrale

Dei reclami, denunce, osservazioni e opposizioni, nonché delle risposte fornite all'utenza servizio per servizio, il Responsabile del Procedimento presenterà semestralmente al Dirigente Responsabile IPAS Ufficio Stampa, Comunicazione, URP e Centralino, un rapporto statistico che evidenzi i punti di "sofferenza" dell'Azienda.